

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४

English title: Direct Sale of Goods (Management and Regulation) Act, 2017

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशति मिति २०७४ । ७ । १ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ४३ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गरी भरपर्दो, पारदर्शी एवं प्रतस्पर्धात्मक बनाई सर्वसाधारण उपभोक्ताको हक हति संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन व्यवस्थापिका-संसदबाट स्वीकृत भएको ९१ औं दिनदेखि लागू हुनेछ । व्यवस्थापिका-संसदबाट स्वीकृत मिति २०७४ । ६ । २४ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अनुगमन समिति" भन्नाले दफा ३० बमोजिमको अनुगमन समिति सम्झनु पर्छ । (ख) "इजाजतपत्र" भन्नाले दफा ५ बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ । (ग) "इजाजतपत्रवाला" भन्नाले दफा ५ बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनी सम्झनु पर्छ । (घ) "कम्पनी" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएको कम्पनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कम्पनीको संस्थापक तथा सञ्चालक समेतलाई जनाउँछ । (ङ) "नरिदेशक समिति" भन्नाले दफा २७ बमोजिमको नरिदेशक समिति सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको वा तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (छ) "नरीक्षण अधिकृत" भन्नाले दफा २१ बमोजिम तोकिएको नरीक्षण अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ज) "बैङ्क ग्यारेण्टी" भन्नाले वभागले माग गर्न साथ बैङ्कले नगद भुक्तानी गर्नु पर्ने गरी वभागले तोकेको बैङ्कबाट जारी भएको बैङ्क ग्यारेण्टी सम्झनु पर्छ । (झ) "मन्त्रालय" भन्नाले वाणजिय मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ञ) "वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण" भन्नाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी बजारीकरण वा बजार प्रवर्धन गर्नको लागि इजाजतपत्रवालाले समझौता गरी नयुक्त गरेको कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्त वा प्रतिनिधि सम्झनु पर्छ । (ट) "वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण" भन्नाले इजाजतपत्रवालाले कुनै उत्पादक कम्पनी वा वितरक कम्पनीबाट उपलब्ध वस्तु प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्तालाई बिक्री वा वितरण गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्छ । (ठ) "वभाग" भन्नाले वाणजिय वभाग सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था । ३. इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कार्य गर्न नहुने: यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि तोकिएका वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । ४. इजाजतपत्र प्राप्त गर्न नविदन दनु पर्ने: (१) वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले इजाजतपत्र प्राप्त गर्नका लागि देहाय बमोजिमको कागजात वा वविरण खुलाई तोकिएको ढाँचामा वभागमा नविदन दनु पर्नेछ:- । (क) कम्पनीको नाम, । (ख) कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि, ।

(ग) प्रचलित कानून बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करदस्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (घ) वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी वसित्त कार्य योजना, लाभांश, कमसिन बाँडफाँट योजना, । (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य वविरण । (२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र माग गर्ने कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ हुनु पर्नेछ । ५. इजाजतपत्र प्रदान गर्न सक्ने: (१) वभागले दफा ४ बमोजिम प्राप्त नविदनसाथ संलग्न कागजात तथा वविरणको अध्ययन गर्दा त्यस्तो कम्पनीलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएमा नविदन प्राप्त भएको मितिले नबढे दिनभित्र तोकिए बमोजिमको इजाजतपत्र दस्तुर र चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पचास प्रतिशत नगद धरीटी वा सो बराबरको बैङ्क ग्यारेण्टी लई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नविदनसाथ संलग्न कागजात तथा वविरण अध्ययन गर्दा नविदकसँग थप कागजात वा वविरण माग गर्नुपर्ने वा पेश भएको कागजात वा वविरणका सम्बन्धमा थप स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएमा वभागले त्यस्तो कागजात वा वविरण माग गर्न वा पेश भएको कागजात वा वविरणका सम्बन्धमा थप स्पष्ट गर्नका लागि अवधि तोकिएको आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएमा सम्बन्धित नविदकले त्यस्तो आदेश बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र वभागमा आवश्यक कागजात वा वविरण पेश गर्न वा पेश भएको कागजात वा वविरणमा थप स्पष्ट गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र प्रदान गर्दा वभागले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित शर्तका अतिरिक्त अन्य आवश्यक शर्त तोकन सक्नेछ । ६. इजाजतपत्र प्रदान नगरिने: (१) दफा ४ बमोजिम प्राप्त नविदनसाथ संलग्न कागजात तथा वविरण अध्ययन गर्दा इजाजतपत्र प्रदान गर्नु पर्ने मनासबि आधार र कारण नदेखेमा त्यस्तो नविदकलाई इजाजतपत्र प्रदान गरिने छैन । वभागले त्यसरी इजाजतपत्र प्रदान नगर्नुको आधार र कारण सहितको लिखित जानकारी तीस दिनभित्र नविदकलाई दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम वभागले गरेको नरिणयमा चर्चित नबुझ्ने नविदकले त्यस्तो नरिणयको जानकारी पाएको मितिले एक्काईस दिनभित्र मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२)

बमोजमि पुनरावेदन पर्न आएमा पुनरावेदन परेको पैतीस दिनभित्र मन्त्रालयले नरिणय गर्नु पर्नेछ । मन्त्रालयले गरेको नरिणय अन्तमि हुनेछ । ७. चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न वा धरौटी थप गर्न आदेश दिन सक्ने: (१) दफा ४ र ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजतपत्रवालाको चुक्ता पूँजी र इजाजतपत्र प्राप्त गर्दाको बखत राखेको धरौटी इजाजतपत्रवालाको कारोबारमा भएको वृद्धिको अनुपातमा कमी देखिनि आएमा वभागले आवश्यकता अनुसार त्यस्तो चुक्ता पूँजीमा वृद्धि गर्न वा थप धरौटी दाखलिा गर्न इजाजतपत्रवालालाई आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश भएमा सम्बन्धति इजाजतपत्रवालाले वभागले दिएको आदेश बमोजमि तोकिएको समय सीमाभित्र कम्पनीको चुक्ता पूँजीमा वृद्धि गर्न वा थप धरौटी दाखलिा गर्न पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि वृद्धि गर्नु पर्ने चुक्ता पूँजी र थप धरौटी रकम नरिधारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८. इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजमि प्रदान गरिएको इजाजतपत्र दुई वर्षसम्म बहाल रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा साठी दिन अगावै इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि तोकिए बमोजमिको दस्तुर सहति तोकिए बमोजमिको ढाँचामा वभागमा नविदन दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै इजाजतपत्र नवीकरणका लागि लाग्ने दस्तुरको दोब्बर दस्तुर सहति तोकिए बमोजमिको ढाँचामा वभागमा नविदन दिन सकिनेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि नवीकरणका लागि नविदन प्राप्त भएमा वभागले नविदन प्राप्त भएको मतिलि पन्ध्र दिनभित्र दुई वर्षका लागि इजाजतपत्र नवीकरण गरी त्यसको जानकारी इजाजतपत्रवालालाई दनि पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि इजाजतपत्र नवीकरण नभई अवधि समाप्त भएमा त्यस्तो इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।

९. इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने: (१) वभागले देहायको कुनै अवस्थामा यस ऐन बमोजमि प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ:- । (क) झुट्टा कागजात वा वविरण पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको देखिएमा, । (ख) दफा ७ बमोजमि वभागले दिएको आदेश बमोजमि तोकिएको अवधिभित्र चुक्ता पूँजी वृद्धि नगरेमा वा थप धरौटी दाखलिा नगरेमा, । (ग) दफा ११ वपिरीत हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, । (घ) दफा १४ बमोजमि सम्झौता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, । (ङ) दफा २३ बमोजमि उपभोक्तालाई दनि पर्ने कषतपूरत तोकिएको अवधिभित्र नदिएमा, । (च) दफा २४ बमोजमि तरिनु पर्ने जरविना तीन महिनाभित्र नतरिमा, । (छ) दुई वर्षको अवधिभित्र तेस्रो पटक दफा २४ बमोजमि जरविना हुने कार्य गरेमा, । (ज) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वपिरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्र रद्द गर्नु अघि वभागले सम्बन्धति इजाजतपत्रवालालाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्र रद्द गर्ने वभागको नरिणय उपर चतिन नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो इजाजतपत्र रद्द गर्ने नरिणयको जानकारी पाएको मतिलि पैतीस दिनभित्र सम्बन्धति उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । १०. स्वामतिव वा दायतिव हस्तान्तरण वा परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) इजाजतपत्रवालाले आफ्नो कम्पनीको स्वामतिव वा दायतिव हस्तान्तरण गर्न वा परिवर्तन गर्न चाहेमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खुलाई स्वीकृतिका लागि वभागमा नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदनको वयोरा मनासबि देखिएमा वभागले त्यस्तो कम्पनीको स्वामतिव वा दायतिव हस्तान्तरण गर्न वा परिवर्तन गर्न स्वीकृत दिन सक्नेछ । ११. परिमडिमा आधारति व्यवसाय गर्न नहुने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले पनि परिमडिमा आधारति व्यवसाय सञ्चालन गर्न हुँदैन ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “परिमडिमा आधारति व्यवसाय” भन्नाले देहायको कुनै कार्यसँग सम्बन्धति व्यवसाय सम्झनु पर्छ: । (क) वस्तु खरदि गर्नु पूर्व अनविार्य रुपमा कुनै कसिमिको सदस्यता लनि पर्ने अवस्था भएको सञ्जालयुक्त कार्य, । (ख) एक वस्तु खरदि गर्दा अन्य वस्तु समेत एकमुष्ट प्याकेजमा खरदि गर्नु पर्ने सञ्जालयुक्त कार्य, । (ग) वस्तु खरदि गर्ने वयक्तलि आफू मातहत अर्को प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरक बनाउन नसकेको अवस्थामा आफूले भुक्तानी गरेको रकम वा लाभ बराबरको वस्तु प्राप्त गर्न नसक्ने स्थतिको सञ्जालयुक्त कार्य, । (घ) वस्तुको कारोबार नगरी केवल प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरक बनाई शुल्क मात्र लनि गरी गरिने सञ्जालयुक्त कार्य, । (ङ) कम्पनीले वस्तु बकिरी गर्ने प्रयोजनको लागि व्यावसायकि दृष्टलि अनुचति र असम्भव देखिनि आकर्षक उपहार दिई वा कमशिनको प्रलोभन देखाई सदस्य बनाउने वा महङ्गो वस्तु खरदि गर्न लगाउने सञ्जालयुक्त कार्य, । (च) वस्तुको खुद्रा बकिरीलाई नरित्साहति गर्ने व्यापारकि कार्ययोजना भएको सञ्जालयुक्त कार्य, वा । (छ) कुनै वस्तुलाई अप्रत्याशति लाभ हुने वा चकित्सा वज्जानबाट नकिो नहुने भनी प्रमाणति भएको रोग नकिो हुने अलौककि वस्तु हो भनी वशिवासमा पारी बकिरी वा वतिरण गर्ने सञ्जालयुक्त कार्य । परिच्छेद-३ । इजाजतपत्रवालाले पालन गर्नु पर्ने शर्त सम्बन्धी व्यवस्था । १२. इजाजतपत्रवालाले शर्त पालन गर्नु पर्ने: यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम तथा इजाजतपत्रमा लेखिएका शर्तका अतरिकित इजाजतपत्रवालाले देहाय बमोजमिका शर्त पालन गर्नु पर्नेछ:— । (क) वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी कार्य गर्दा असीमति दायतिव सृजना गर्ने खालको प्याकेज बनाई वस्तुको बकिरी गर्न नहुने, । (ख) नश्चिति परिमाणको वस्तु खरदि गर्नु पर्ने र त्यस्तो वस्तु खरदि नगरे इजाजतपत्रवालाको व्यावसायकि योजना अनुसार बोनस वा कमशिन प्राप्त नगर्ने खालको बन्धनकारी व्यवस्था राख्न नहुने, । (ग) उपभोक्तालाई आफ्नो इच्छा अनुसारको छुट्टाछुट्टै सामान खरदि गर्न दनि पर्ने, । (घ) इजाजतपत्रवालाले वस्तुको कारोबार नगरी केवल प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरक मात्र बनाउने कार्य गर्न नहुने, । (ङ) उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतकिल असर पर्ने कसिमिका उपभोग्य वस्तुको उत्पादन,

प्रचार प्रसार वा बकिरी वतिरण गर्न नहुने, । (च) तोकिए बमोजमिका अन्य शर्त । १३. भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न छुट्टै भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता पर्ने रहेछ भने इजाजतपत्रवालाले त्यस्तो भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

१४. सम्झौता गर्नु पर्ने: (१) इजाजतपत्रवालाले प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी कारोबार गर्न लगाउनु पूर्व नजिसँग तत्सम्बन्धी सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सम्झौता गर्दा प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकले वस्तु बकिरी वतिरण गरे वा गराए बापत इजाजतपत्रवालाबाट पाउने सेवा, सुविधा, कमशिन वा बोनसको सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ । १५. कमशिन वा बोनस सम्बन्धी वतिरण पेश गर्नु पर्ने: (१) इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण गरे बापत प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा, कमशिन वा बोनस सम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गरी त्यस्तो व्यवस्था लागू गर्नु पूर्व त्यसको वतिरण विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश भएको वतिरणमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न विभागले निर्देशन दनि सक्नेछ र इजाजतपत्रवालाले विभागले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि निर्धारित वतिरणमा कुनै हेरफेर गरेमा त्यसरी हेरफेर गरेको तीस दिनभित्र त्यस्तो वतिरण विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । १६. स्वदेशी वस्तु बकिरी वा वतिरण गर्नु पर्ने: (१) इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण गर्दा कम्तीमा पचास प्रतिशत स्वदेशी वस्तुको बकिरी वा वतिरण गर्नु पर्नेछ । तर नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि बकिरी वा वतिरण गरेको वतिरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । १७. खरिद गरेको वस्तु फर्तिता गर्न सक्ने: (१) प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकबाट खरिद गरेको वस्तुको मूल्य, गुणस्तर, परिमाण वा उपयोगितामा चर्चित नबुझेमा उपभोक्ताले त्यस्तो वस्तु खरिद गरेको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकलाई फर्तिता गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तु फर्तिता गरेमा इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकले वस्तु बकिरी वा वतिरण गर्दाका बखत लई सकेको सेवा शुल्क र कानून बमोजमि लागू गरेर कट्टी गरी बाँकी रकम फर्तिता गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कर कट्टी गरेको रकम सम्बन्धित कर कार्यालयमा दाखलिा गर्नु पर्नेछ । (४) उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तु फर्तिता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १८. बीमा गराउनु पर्ने: इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी व्यवसायको प्रचलित कानून बमोजमि बीमा गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार । १९. विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त विभागको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः— । (क) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, । (ख) इजाजतपत्रवालाको अनुगमन तथा नरीक्षण गर्ने, । (ग) वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धमा उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने, । (घ) अनुचित व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने इजाजतपत्रवालालाई कारबाही गर्ने, ।

(ङ) वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी व्यवसायको सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई विभिन्न माध्यमद्वारा जानकारी गराउने, । (च) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । २०. नरीक्षण वा जाँचबुझ गराउनु पर्ने: (१) विभागले इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकको कारोबारको नियमित रूपमा नरीक्षण वा जाँचबुझ गराउनु पर्नेछ । (२) कुनै इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकले उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी हुने वा उपभोक्ताको हक हतिमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरी एकाधिकार कायम गर्ने, उपभोग्य वस्तुको मूल्य वा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने वा गुणस्तरहीन उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वा बकिरी वतिरण गरेको कारणबाट आफूलाई कुनै हानि, नोक्सानी भएको वा कुनै क्षति पुगेको भनी तोकिएको ढाँचामा विभागमा उजुरी दिएमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम कारबाही भइरहेको वा हुन सक्ने मनासबि । कारण भएमा विभागले जुनसुकै बखत नरीक्षण वा जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा उजुरीको व्यहोरा मनासबि देखिएमा वा कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम कारबाही गरेको पाइएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकलाई विभागले प्रचलित कानून बमोजमि आफै कारबाही गर्न वा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । २१. नरीक्षण अधिकृत तोकन सक्ने: (१) दफा २० को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले कुनै राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई नरीक्षण अधिकृतको रूपमा काम गर्न तोकन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण अधिकृत तोकदा नजिको कार्यक्षेत्र समेत तोकनु पर्नेछ । २२. नरीक्षण अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त नरीक्षण अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः— । (क) इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकले असुरक्षित, हानिकारक वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन वा बकिरी वतिरण गरिरहेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम कारबाही भइरहेको वा हुनसक्ने मनासबि कारण भएमा त्यस्तो काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक नरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजमि नरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा कुनै हानिकारक वा गुणस्तरहीन

वस्तुको उत्पादन वा बकिरी वतिरण भइरहेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम कारबाही भइरहेको पाइएमा वा त्यस्तो काम कारबाही हुन सक्ने मनासबि आधार र कारण भएमा त्यस्तो वस्तु भण्डारण गरिएको स्थानमा खानतलासी गर्ने र त्यस्तो वस्तुको नमूना सङ्कलन गर्ने, ।

(ग) खण्ड (क) बमोजमि नरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा वा खण्ड (ख) बमोजमि खानतलासी गर्दा कुनै हानिकारक वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन वा बकिरी वतिरण भइरहेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम कारबाही भइरहेको देखिएमा तोकिएको अवधिको लागि त्यस्तो उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वा बकिरी वतिरण गर्न रोक लगाउने, । (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजमि गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतविदन सात दिनभित्र विभागमा पेश गर्ने । (२) यस दफा बमोजमि नरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दाका बखत नरीक्षण अधिकृतले माग गरे बमोजमिको विवरण वा अभिलेख उपलब्ध गराउनु इजाजतपत्रवाला तथा प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधि र नरीक्षण अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २३. क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्ने: (१) दफा २० बमोजमि गरेको नरीक्षण वा जाँचबुझबाट कुनै उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी भएको वा क्षति पुगेको देखिएमा विभागले त्यस्तो उपभोक्तालाई मनासबि रकम क्षतिपूर्ति भराइदिन सम्बन्धित इजाजतपत्रवाला, वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकलाई आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश प्राप्त भएमा इजाजतपत्रवाला, वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकले त्यस्तो आदेश बमोजमिको रकम आदेश प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित उपभोक्तालाई प्रदान गरी त्यसको जानकारी विभागलाई दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको अवधिविपरि क्षतिपूर्तिको रकम उपलब्ध नगराएमा विभागले त्यस्तो इजाजतपत्रवालाले राखेको धरौटीबाट पीडित उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिको रकम प्रदान गर्नेछ । २४. जरबिना गर्न सक्ने: (१) दफा १० बमोजमि स्वीकृत निलिई कम्पनीको स्वामित्व वा दायित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्ने इजाजतपत्रवालालाई विभागले पचास हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरबिना गर्न सक्नेछ । (२) दफा १२ बमोजमिको शर्त पालना नगर्ने इजाजतपत्रवालालाई विभागले एक लाख रूपैयाँसम्म जरबिना गर्न सक्नेछ । (३) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्य गर्ने वा विभागले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगर्ने इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकलाई विभागले पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरबिना गर्न सक्नेछ । (४) कुनै इजाजतपत्रवालाले मनासबि माफिको कारण बाहेक दफा ४५ बमोजमि तोकिएको अवधिविपरि पेश गर्नु पर्ने प्रतविदन पेश नगरेमा वा दफा ४९ बमोजमि दनु पर्ने जानकारी नदिएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई विभागले प्रतदिन एकसय रूपैयाँका दरले बढीमा दश हजार रूपैयाँसम्म जरबिना गर्न सक्नेछ । (५) दफा ३१ को खण्ड (ख) र (ग) बमोजमि दिएको निर्देशन वा आदेश पालना नगरेमा त्यस्तो इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकलाई अनुगमन समितिले एक लाख रूपैयाँसम्म जरबिना गर्न सक्नेछ । (६) वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण गर्ने स्थानमा नरीक्षण गर्दा वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र परिमाणमा हेरफेर गरेको वा मूल्यसूची नराखेको पाइएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवाला, वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकलाई नरीक्षण अधिकृतले अवस्था हेरी पाँच हजार रूपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रूपैयाँसम्म जरबिना गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तो कार्य पुनः दोहोर्‍याएमा पटकैपछि दोब्बर जरबिना गर्न सक्नेछ । २५. नलिम्बन गर्न सक्ने: (१) दफा २० बमोजमि नरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा कुनै इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा उपभोक्ताको हक हतिमा गम्भीर असर पुग्ने कार्य गरेको भनी नरीक्षण अधिकृतले कानूनी कारबाहीका लागि विभागमा सफारसि गरेमा विभागले त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र तोकिएको अवधिसम्मको लागि नलिम्बन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३९ बमोजमि मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र स्वतः नलिम्बन हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्र नलिम्बन गरिएको जानकारी इजाजतपत्रवालालाई दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि इजाजतपत्र नलिम्बन भएको अवधिविपरि त्यस्तो इजाजतपत्रवालाले यस ऐन बमोजमि वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैन । २६. पुनरावेदन दिन सक्ने: (१) विभागबाट दफा २३ बमोजमि क्षतिपूर्ति भराइदिन गरी भएको आदेश, दफा २४ को उपदफा (१), (२), (३) र (४) बमोजमि भएको जरबिना वा दफा २५ को उपदफा (१) बमोजमि गरेको नलिम्बन उपर चर्चित नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो नरिण्यको जानकारी पाएको पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । (२) दफा २४ को उपदफा (५) र (६) बमोजमि गरेको जरबिना उपर चर्चित नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो नरिण्यको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । परिच्छेद-५ । समिति सम्बन्धी व्यवस्था । २७. निर्देशक समितिको गठन: (१) वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाई उपभोक्ताको हक हतिको संरक्षण सम्बन्धी आवश्यक काम गर्न केन्द्रियस्तरमा एक निर्देशक समिति रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको निर्देशक समितिमा देहायका सदस्य रहने छन्:- । (क) सचिव, मन्त्रालय -अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ग) सहसचिव, गृह मन्त्रालय -सदस्य । (घ) सहसचिव, उद्योग मन्त्रालय -सदस्य । (ङ) प्रमुख, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय -सदस्य । (च) प्रतनिधि, उपभोक्ता हक हतिसँग सम्बन्धित प्रतनिधित्वमूलक संस्थाको तर्फबाट मन्त्रालयबाट मनोनीत एकजना -सदस्य । (छ) प्रतनिधि, वस्तुको

प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरणसँग सम्बद्ध प्रतनिधित्वमूलक संस्थाको तर्फबाट मन्त्रालयबाट मनोनीत एक जना -सदस्य । (ज) प्रतनिधि, वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरणसँग सम्बन्धी अनुभव भएका वज्जिमध्ये मन्त्रालयबाट मनोनीत एकजना -सदस्य । (झ) महानिदेशक, वभाग -सदस्य सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (च), (छ) र (ज) बमोजमि मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र नजिहू पुनः मनोनीत हुन सक्ने छन् ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको काम नगरेमा मन्त्रालयले नजिलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि नजिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (५) निदेशक समितिको सदस्यको पद कुनै कारणबाट रक्ति हुन आएमा जुन तरिकाले त्यस्तो पदमा मनोनयन भएको हो सोही तरिकाबाट रक्ति पदको पूर्तगिरनिछ । (६) निदेशक समितिको सचिवालयको काम वभागले गर्नेछ । २८. निदेशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) निदेशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी व्यवसायलाई सरल र सहज रूपमा सञ्चालन गराउन त्यसको आर्थिक तथा प्रावधिक पक्षको अध्ययन अनुसन्धान गराउने, । (ख) वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको अवस्था हेरी त्यस्तो कानूनमा समायानुकुल परिमार्जनको लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान कार्य गर्न वभागलाई निदेशन दनि, । (ग) वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरणलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई उपभोक्ताको हकहितको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नु पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तिरजुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (घ) वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी अनुचित व्यावसायिक क्रियाकलाप रोकने सम्बन्धमा आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न वभागलाई निदेशन दनि, । (ङ) अनुगमन समितिले गर्ने काम कारबाहीमा समन्वय एवम् सुपरविक्षण गरी आवश्यकता अनुसार निदेशन दनि, । (च) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कुनै कार्य सम्पादन गर्न निदेशक समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि गठन गरिने उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार निदेशक समितिले तोके बमोजमि हुनेछ । २९. निदेशक समितिको बैठक र निर्णय: (१) निदेशक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) निदेशक समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) निदेशक समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा निदेशक समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) निदेशक समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दनिनेछ । (५) अध्यक्षले वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरणसँग सम्बन्धित कुनै वज्जिलाई निदेशक समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (६) निदेशक समितिको निर्णय समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ । (७) निदेशक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधिसमिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (८) निदेशक समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोके बमोजमिको बैठक भत्ता पाउने छन् । ३०. अनुगमन समिति: (१) वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी व्यवसायको अनुगमन गर्न जिल्लास्तरमा एक अनुगमन समिति रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको अनुगमन समितिमा देहाय बमोजमिका सदस्य रहने छन्:- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी -अध्यक्ष । (ख) प्रतनिधि, जिल्ला समन्वय समिति-सदस्य । (ग) प्रतनिधि, सम्बन्धित जिल्ला स्थिति उद्योग वाणिज्य संघ -सदस्य । (घ) प्रतनिधि, उपभोक्ता हक हितसँग सम्बन्धित प्रतनिधिमूलक संस्थाको तर्फबाट अध्यक्षबाट मनोनीत एक जना -सदस्य । (ङ) वाणिज्य कार्यालय (वाणिज्य कार्यालय नभएको ठाँउमा जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति) को प्रमुख -सदस्य सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजमि मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र नजिहू पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन् । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको काम नगरेमा अध्यक्षले नजिलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि नजिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (५) अनुगमन समितिको सदस्यको पद कुनै कारणबाट रक्ति हुन आएमा जुन तरिकाले त्यस्तो पदमा मनोनयन भएको हो सोही तरिकाबाट रक्ति पद पूर्तगिरनिछ । ३१. अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त अनुगमन समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) आफ्नो जिल्लाभित्र इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकको वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी व्यवसायको अनुगमन गर्ने, । (ख) इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकले यस ऐनमा उल्लिखित कुनै शर्तको पालना नगरेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कार्य गरेको पाइएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवाला तथा प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकलाई आवश्यक निदेशन दनि, । (ग) इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेको पाइएमा तत्काल त्यस्तो वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार रोकका राख्न आदेश दनि, । (घ) इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकले प्रचलित अन्य कानून विपरीत काम कारबाही गरेको पाइएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकलाई प्रचलित कानून बमोजमि कारबाही गर्न वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी पुग्न गएको देखिएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित

इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकबाट भराई दनि वभागमा लेखी पठाउने, । (ड) नरिदेशक समितिले दिएको नरिदेशन कार्यान्वयन गर्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजमि लेखी आएमा वभागले तत्काल सम्बन्धति इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरक उपर यस ऐन बमोजमि कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेछ ।

३२. अनुगमन समितिको बैठक र नरिणयः (१) अनुगमन समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) अनुगमन समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) अनुगमन समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतशितभन्दा बढी सदस्य उपस्थति भएमा अनुगमन समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ । (४) अनुगमन समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दनिन्छ । (५) अध्यक्षले वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरणसँग सम्बन्धति कुनै वजिजलाई अनुगमन समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (६) अनुगमन समितिको नरिणय समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणति गरी राख्नेछ । (७) अनुगमन समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि समिति आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । (८) अनुगमन समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोके बमोजमिको बैठक भत्ता पाउने छन् । ३३. प्रदेशमा वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी वशिष व्यवस्थाः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सभाको नरिवाचन भई प्रदेश कार्यपालिका गठन नभएसम्म प्रदेशमा वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-६ । अभिमुखीकरण तालीम तथा सचेतना सम्बन्धी व्यवस्था । ३४. अभिमुखीकरण तालीम दनि पर्नेः (१) इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरणसँग सम्बन्धति वषियमा जानकारी दनि वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकलाई आवश्यकता अनुसार अभिमुखीकरण तालीम दनि पर्नेछ । (२) अभिमुखीकरण तालीम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३५. सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेः (१) इजाजतपत्रवालाले उपभोक्ताको चेतनाको स्तर र वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरणको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-७ । कसूर र दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था । ३६. कसूर माननिः कसैले देहायको कुनै कार्य गरे वा गराएमा यस ऐन बमोजमि कसूर गरेको मानिन्छः- । (क) दफा ३ वषिरीत वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी कार्य गरे गराएमा, । (ख) दफा ११ को वषिरीत हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गरे गराएमा, । (ग) दफा १४ बमोजमि समझौता नगरी वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरक नयिक्त गरी वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी काममा लगाएमा, । (घ) दफा २५ बमोजमि नलिम्बन भएकोमा नलिम्बन भएको अवधिमि वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण गरेमा, । (ङ) यस ऐन बमोजमि नरीक्षण, जाँचबुझ वा अनुसन्धान तहककित गर्ने कार्यमा बाधा वरीध गरेमा । ३७. सजायः (१) देहायको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरी देहाय बमोजमि सजाय हुनेछः- ।

(क) दफा ३६ को खण्ड (क) वा (घ) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बगिो खुलेको भए बगिो बमोजमिको जरबिना र बगिो नखुलेकोमा एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरबिना वा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय, । (ख) दफा ३६ को खण्ड (ख) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बगिो खुलेको भए बगिो बमोजमिको जरबिना र बगिो नखुलेकोमा पाँच लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरबिना वा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय, । (ग) दफा ३६ को खण्ड (ग) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बगिो खुलेको भए बगिो बमोजमि जरबिना र बगिो नखुलेकोमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरबिना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय, । (घ) दफा ३६ को खण्ड (ङ) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय । (२) यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्रवाला कुनै कम्पनीले दफा ३६ बमोजमिको कसूर गरेमा त्यस्तो कसूर गर्ने कम्पनीको संस्थापक, सञ्चालक वा सम्बन्धति पदाधिकारीलाई यस दफा बमोजमिको सजाय हुनेछ । (३) दफा ३६ बमोजमिको कसूरमा मतयार हुने वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरुत्साहन गर्ने इजाजतपत्रवाला वा व्यक्तिलाई त्यस्तो कसूर गरे बापत हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । परिच्छेद-८ । मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी सम्बन्धी व्यवस्था । ३८. उजुरी दनि सक्नेः (१) दफा ३६ बमोजमि कसूर माननि कुनै कार्य भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाएमा जोसुकैले पननिबबे दनिभतिर नरीक्षण अधिकृतसमक्ष वा नजकिको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रहरी कार्यालयमा पर्न आएमा उजुरी प्रहरी कार्यालयले यथाशीघ्र नरीक्षण अधिकृतसमक्ष पठाई त्यसको जानकारी सम्बन्धति उजुरीकर्तालाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि प्राप्त हुन आएको उजुरी उपर नरीक्षण अधिकृतले तोकिए बमोजमि अनुसन्धान कार्य शुरु गर्नु पर्नेछ । ३९. मुद्दाको अनुसन्धान र दायरीः (१) यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान नरीक्षण अधिकृतले गर्नेछ । मुद्दाको अनुसन्धानको सलिसलामा नरीक्षण अधिकृतले सम्बन्धति जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट आवश्यक सहयोग लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुसन्धान सम्पन्न भएको मतिले पैतीस दनिभतिर सम्बन्धति जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्दा सरकारी वकलिको राय लनि पर्नेछ । (४) यस ऐन बमोजमि नरीक्षण अधिकृतले दायर गरेको मुद्दाको प्रतरिक्षा सरकारी वकलिबाट हुनेछ । ४०. नेपाल सरकार वादी हुनेः दफा ३६ बमोजमिको कसूरसँग

सम्बन्धति मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई दायर हुनेछ । ४१. संक्षेपित कार्यवधिअपनाउनु पर्ने: यस ऐन अन्तर्गत दायर भएको मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा संक्षेपित कार्यवधि ऐन, २०२८ बमोजमिको कार्यवधिअपनाउनु पर्नेछ ।

४२. प्रचलति कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने: यस ऐन बमोजमि कसूर ठहरनि काम कारबाही अन्य प्रचलति कानून अन्तर्गत पनकिसूर ठहरनि रहेछ भने उक्त प्रचलति कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । परचिछेद-९ । वविधि । ४३. इजाजतपत्रवालाको वर्गीकरण: वभिगले वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी कार्य गर्ने इजाजतपत्रवालाको तोकएि बमोजमि वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । ४४. सामाजकि सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी व्यवसाय गर्नु पूर्व तोकएि बमोजमिको सामाजकि सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नु पर्नेछ । ४५. अभलिख र प्रतविदन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी कारोबार तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरक लगायतको वविरणको अभलिख तोकएि बमोजमिको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो अभलिख नरीक्षण अधिकृत वा वभिगले जुनसुकै बखत नरीक्षण, झकिाउन वा जाँच गर्न सक्नेछ । (२) इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक तीन महनिमा आफ्नो कारोबारको वविरण सहतिको प्रतविदन तोकएिएको ढाँचामा वभिगमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक आर्थकि वर्ष समाप्त भएको तीन महनिभतिर वार्षकि प्रतविदन तयार गरी वभिगमा पेश गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि अभलिख राख्ने र प्रतविदन सम्बन्धी गर्ने अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । ४६. वविरण दर्ता गर्नु पर्ने: वभिगले यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्रवालाबाट समयसमयमा प्राप्त वविरण अद्यावधकि गरी तोकएि बमोजमिको ढाँचामा दर्ता गरी अभलिख राख्नु पर्नेछ । ४७. वविरण परविर्तन गर्न सक्ने: (१) कसैले इजाजतपत्रमा उल्लिखित कुनै सामान्य वविरण परविर्तन गर्न चाहेमा तोकएि बमोजमिको दस्तुर सहति तोकएि बमोजमिको ढाँचामा वभिगमा नविदन दनि पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "सामान्य वविरण" भन्नाले कम्पनी वा सञ्चालकको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर जस्ता कुरालाई जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वविरण परविर्तन सम्बन्धमा दिएको नविदनको व्यहोरा मनासबि देखिएमा वभिगले नविदन बमोजमिको वविरण परविर्तन गर्न सक्नेछ । ४८. वविरण सार्वजनकि गर्नुपर्ने: (१) वभिगले समयसमयमा इजाजतपत्रवालाको नाम, ठेगाना, टेलफोन नम्बर, वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरक नयिक्तुगिरेको वा शाखा खोलेको भए त्यसको वविरण र इजाजतपत्रको अवधिसमेतको वविरण अद्यावधकि गरी कम्तीमा राष्ट्रयिस्तरको दैनकि पत्रकि वा आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनकि गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वविरण सार्वजनकि गर्दा कुनै इजाजतपत्रवाला उपर यस ऐन बमोजमिको कसूरमा अनुसन्धान वा कारबाही भइरहेको वा कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द गरिएको भए त्यस्तो व्यहोरा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ४९. व्यवसाय बन्द गरेमा जानकारी दनि पर्ने: इजाजतपत्रवालाले आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेमा व्यवसाय बन्द गरेको पैतीस दनिभतिर वभिगलाई जानकारी दनि पर्नेछ ।

५०. पुन: इजाजतपत्र जारी नगरनि: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकि कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द भएमा पुन: सोही कम्पनी वा सोही सञ्चालकको नाममा इजाजतपत्र जारी गरनि छैन । ५१. इजाजतपत्रको प्रतलिपिदिनि सक्ने: इजाजतपत्र हराएमा, कुनै दैवी प्रकोप परी नासिएमा, पुरानो भई च्यातुतिएमा वा नवीकरण गर्ने ठाउँ समाप्त भएको कारण देखाई कुनै इजाजतपत्रवालाले प्रतलिपिभाग गरेमा वभिगले तोकएि बमोजमिको दस्तुर लाई त्यस्तो इजाजतपत्रको प्रतलिपिदिनि सक्नेछ । ५२. धरौटी फरिता वा बैङ्क ग्यारेन्टी फुकुवा: (१) यस ऐन बमोजमि कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द भएमा वा त्यस्तो कम्पनीले इजाजतपत्र बमोजमिको व्यवसाय नगर्ने भएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्र लाँदा राखेको धरौटी रकम फरिता वा बैङ्क ग्यारेन्टी फुकुवा गरदिनि वभिगमा नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दँदा इजाजतपत्रवालाले नेपाल सरकार वा अरु कसैलाई कुनै रकम तर्नि बुझाउन बाँकी रहे नरहेको व्यहोरा समेत खुलाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदनको व्यहोरा मनासबि देखिएमा वभिगले त्यस्तो धरौटी रकम फरिता वा बैङ्क ग्यारेन्टी फुकुवा गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि धरौटी वा बैङ्क ग्यारेन्टी फुकुवा गर्नु अघि वभिगले त्यस्तो इजाजतपत्रवाला वा वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरेता वा वतिरकबाट कसैले कुनै रकम लनि बाँकी भए सबुद प्रमाण सहति दाबी गर्न आउनु भनी तीस दनिको म्याद दिई राष्ट्रयिस्तरको दैनकि पत्रकिमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्रकाशति सूचनामा तोकएिको म्यादभतिर कसैको दाबी परी त्यस्तो दाबी उपर जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासबि देखिएमा वा इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरणको लागि कसैबाट कुनै रकम लिएको तर वस्तु उपलब्ध नगराएको व्यहोरा प्रमाणति भएमा वभिगले त्यस्तो रकम सम्बन्धति व्यक्तलाई पन्ध्र दनिभतिर फरिता गर्न सम्बन्धति इजाजतपत्रवालालाई आदेश दनिछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि वभिगले दिएको आदेश अनुसार इजाजतपत्रवालाले सम्बन्धति व्यक्तलाई फरिता गर्नु पर्ने रकम फरिता नगरेमा त्यस्तो रकम वभिगले इजाजतपत्रवालाले राखेको धरौटी वा बैङ्क ग्यारेन्टीको रकमबाट कट्टा गरी सम्बन्धति व्यक्तलाई भराई दनि पर्नेछ । (७) उपदफा (४) बमोजमि प्रकाशति सूचनाको म्यादभतिर कसैको दाबी नपरेमा, दाबी परी उपदफा (५) बमोजमि त्यस्तो रकम इजाजतपत्रवालाले फरिता गरेको प्रमाण प्राप्त भएमा वा उपदफा (६) बमोजमि सम्बन्धति व्यक्तलाई भराई दिएको वभिगले बाँकी रहेको धरौटी रकम फरिता वा बैङ्क ग्यारेन्टी फुकुवा गरी दनि पर्नेछ । (८) उपदफा (६) बमोजमि धरौटी वा बैङ्क ग्यारेन्टीबाट रकम फरिता दनि नपुग भएमा त्यस्तो नपुग भए जतरिकम

इजाजतपत्रवालाको सञ्चालकबाट प्रचलति कानून बमोजमि भराई दनि सम्बन्धति नकियमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (१) उपदफा (४) बमोजमि सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्न गएको खर्च सम्बन्धति इजाजतपत्रवालाको बैङ्क ग्यारेण्टीको रकमबाट कट्टा गर्नु पर्नेछ ।

५३. नरिदेशन दनि सक्ने: (१) वभागले समय समयमा इजाजतपत्रवालालाई वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धी कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वभागले दिएको नरिदेशन पालना गर्नु सम्बन्धति सबै इजाजतपत्रवालाको कर्तव्य हुनेछ । ५४. प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने: वभागले यस ऐन बमोजमि आफूले गरेको काम कारवाहीको चौमासकि प्रतविदन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । ५५. कालो सूचीमा राख्न सक्ने: यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्र लनिको लागि कुनै कम्पनीले पेश गरेको कागजात वा वतिरण झुट्टा ठहरएमा वभागले त्यस्तो कम्पनीलाई तोकिए बमोजमि कालो सूचीमा राख्न र आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धति नकियमा लेखी पठाउन सक्नेछ । ५६. अधिकार प्रत्यायोजन: मन्त्रालय वा वभागले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ५७. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । ५८. नरिदेशिका बनाई लागू गर्ने: (१) वभागले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधनिमा रही वस्तुको प्रत्यक्ष बकिरी वा वतिरण सम्बन्धमा आवश्यक नरिदेशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नरिदेशिका मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।